2. VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE

Article 1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les prestations de services conclues par *[dénomination sociale du prestataire]* auprès des clients professionnels de mêmes catégories, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d'achat, et concernent les services suivants : *[description des services du prestataire].*
Conformément à la réglementation en vigueur, ces conditions générales de vente sont systématiquement communiquées à tout client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du prestataire.

En cas de durée de validité
Elles demeureront en vigueur jusqu'au *[date]*.

En cas de conditions générales de vente particulières
Conformément à la réglementation en vigueur, le prestataire se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditions générales de vente, en fonction des négociations menées avec le client, par l'établissement de conditions de vente particulières.

En cas de conditions générales de vente différenciées
Le prestataire peut, en outre, être amené à établir des conditions générales de vente catégorielles, dérogatoires aux présentes conditions générales de vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les conditions générales de vente catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

Article 2. Commandes

2.1. Les ventes de prestations ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis et acceptation expresse et par écrit de la commande du client par le prestataire, matérialisée par un accusé de réception émanant du prestataire.
Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par le client.

Si une commande ne peut être honorée qu'à partir d'un certain montant ou d'une certaine quantité
Aucune commande d'un montant inférieur *[préciser le seuil de la commande]* ne pourra être acceptée.

2.2. Les éventuelles modifications de la commande demandées par le client ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités du prestataire, que si elles sont notifiées par écrit, *[nombre]* jours au moins avant la date prévue pour la fourniture des prestations de services commandées, après signature par le client d'un nouveau bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix.

2.3. *Si un acompte est versé à la commande*
En cas d'annulation de la commande par le client après son acceptation par le prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article « Conditions de règlement - Délais de règlement » des présentes conditions générales de vente sera de plein droit acquis au prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

Si aucun acompte n'a été versé à la commande
En cas d'annulation de la commande par le client après son acceptation par le prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à *[*pourcentage*]* % de la facture totale sera acquise au prestataire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

Article 3. Tarifs

Les prestations de services sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, selon le devis préalablement établi par le prestataire et accepté par le client, comme indiqué à l'article « Commandes » ci-dessus.
Les tarifs s'entendent nets et HT.
Une facture est établie par le prestataire et remise au client lors de chaque fourniture de services.
Les conditions de détermination du coût des services dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude seront communiqués au client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du client.

Attention ! Le montant et les modalités selon lesquelles tout client peut bénéficier d'une réduction de prix (sous forme de rabais, remises ou ristournes, à caractère qualitatif ou quantitatifs, immédiates ou différées, conditionnelles ou non) ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont consenties, y compris de façon occasionnelle, dans le cadre d'opérations promotionnelles, doivent figurer dans les conditions générales de vente (Code de commerce, article L 441-6).

En cas de remise et ristourne quantitative
Le client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, remises et ristournes, en fonction des quantités de prestations de services commandées, en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes de prestations de services, dans les conditions et selon les modalités décrites aux tarifs du prestataire.

En cas de remise et ristourne qualitative
Le client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, remises et ristournes en contrepartie de la fourniture, au prestataire, de services non détachables de la prestation (service après-vente lors de la revente de ladite prestation aux consommateurs, notamment), déterminés d'un commun accord entre le client et le prestataire, lors de la négociation commerciale, en fonction de la nature et du volume des services rendus.

Article 4. Conditions de règlement

Remarque. Les modalités de règlement ci-dessous prévues ne constituent que des exemples. Le paiement total ou partiel, comptant ou à terme, peut être notamment dissocié de la fourniture des prestations, et par exemple être exigé dès la prise de commande par le client ou lors de la réception de la facture du prestataire par celui-ci.
Les modalités de règlement du prix et les éventuelles pénalités attachées à un retard de paiement doivent, en tout état de cause, être clairement définies. Elles figurent parmi les mentions impératives visées par l'article L 441-6 du Code de commerce.

4.1. Délais de règlement
En cas de paiement au comptant à la fourniture des prestations de services
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la fourniture des prestations de services commandées, dans les conditions définies à l'article « Modalités de fourniture des prestations » ci-après, et comme indiqué sur la facture remise au client.

En cas de versement d'un acompte à la commande
Un acompte correspondant à *[pourcentage]* % du prix total des prestations de services commandées est exigé lors de la passation de la commande.
Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture desdites prestations, dans les conditions définies à l'article « Modalités de fourniture des prestations » ci-après.
Le prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des prestations de services commandées par le client si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités indiquées aux présentes conditions générales de vente.

En cas de prix payable à terme
Paiement en un seul versement
Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de *[*délai*]* à compter de la fourniture des prestations de services commandées, telle que définie aux présentes conditions générales de vente (article « Modalité de fourniture des prestations »), arrêté d'un commun accord entre le client et le prestataire lors de la négociation commerciale. Ce délai sera mentionné sur la facture qui sera remise au client par le prestataire.
Paiement selon un échéancier
Le prix est payable, selon l'échéancier convenu entre le client et le prestataire lors de la négociation commerciale, en fonction, notamment, de la nature et du volume des prestations fournies. Cet échéancier sera mentionné sur la facture qui sera adressée au client par le prestataire.

En cas d'escompte
Attention ! Si le prestataire consent un escompte pour paiement comptant ou règlement dans un délai inférieur à celui stipulé dans les conditions générales de vente, cet escompte doit être expressément mentionné.

En cas de règlement par le client des prestations de services commandées au comptant ou avant la date de paiement figurant dans les présentes conditions générales de vente, un escompte de *[*préciser*]* sera pratiqué à son profit par le prestataire.

En l'absence d'escompte

Attention ! Si le prestataire ne souhaite pas octroyer d'escompte pour paiement anticipé, une mention expresse dans les conditions générales de vente, en informant le client est nécessaire.

Aucun escompte ne sera pratiqué par le prestataire pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes conditions générales de vente ou sur la facture émise par le prestataire.

4.2. Pénalités de retard

Attention ! Les pénalités ayant pour assiette les sommes dues par le client doivent être calculées sur la base du prix TTC figurant sur la facture et non sur le prix HT.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le client au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux *[périodicité] de [pourcentage] %* du montant TTC du prix des prestations de services figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au prestataire par le client, sans préjudice de toute autre action que le prestataire serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client.
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le prestataire se réserve en outre le droit *[de suspendre - d'annuler la fourniture des prestations de services commandées par le client - de suspendre l'exécution de ses obligations]* et *[de diminuer - d'annuler]* les éventuelles remises accordées à ce dernier.

4.3. Absence de compensation

Attention ! L'article L 442-6, I-8° du Code de commerce précise qu'aucune compensation ne peut être effectuée par le client entre des pénalités éventuelles de retard de fourniture des prestations ou de non-conformité des services, d'une part, et les factures de vente, d'autre part, sauf à en avoir préalablement informé le Prestataire et à condition que la dette soit certaine, liquide et exigible.

Sauf accord exprès, préalable et écrit du prestataire, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée par le client entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture des prestations de services commandées ou non-conformité des prestations à la commande, d'une part, et les sommes par le client au prestataire au titre de l'achat desdites prestations, d'autre part.

Article 5. Modalités de fourniture des prestations

Attention ! Conformément aux principes de la liberté contractuelle, toutes les modalités de fourniture des services demandés sont à peu près envisageables.
Il est à noter qu'à défaut de délai contractuel de fourniture des prestations, le prestataire doit réaliser celles-ci dans un délai raisonnable et informer le client de tout retard.

Les prestations de services demandées par le client seront fournies dans un délai maximum de *[délai]* à compter de la réception par le prestataire du bon de commande correspondant dûment signé, accompagné de l'acompte exigible.
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard dans la fourniture des prestations n'excédant pas *[délai]*. En cas de retard supérieur à *[délai]*, le client pourra demander la résolution de la vente. Les acomptes déjà versés lui seront alors restitués par le prestataire.
La responsabilité du prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au client, ou en cas de force majeure
Les services seront fournis à *[lieu]*.

En cas de modification de la localisation ou de demandes spécifiques du client concernant la fourniture des services
La fourniture des prestations de service pourra avoir lieu en tout autre lieu désigné par le client, sous réserve d'un préavis de *[préavis]* et dans un délai de *[délai]*, aux frais exclusifs de ce dernier.
De même, en cas de demande particulière du client concernant les conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit par le prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le client.
À défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le client lors de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la commande, en quantité et qualité.
Le client disposera d'un délai de *[délai]* à compter de la fourniture des prestations et de la réception de celles-ci pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du prestataire.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée non-respect de ces formalités et délais par le client.
Le prestataire rectifiera dans les plus brefs délais et à ses frais, les prestations fournies dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le client.
De même, en cas de demande particulière du client concernant les conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit par le prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le client.

Article 6. Responsabilité du prestataire - Garantie

Remarque. En matière de vices cachés, les clauses limitatives ou exclusives de la garantie du prestataire, qui s'interprètent restrictivement, ne sont opposables au client que s'il les a expressément acceptées. Compte tenu de l'abondante jurisprudence existant en la matière, les clauses limitatives ou exclusives de garantie sont à utiliser avec prudence, et après vérification, pour chaque cas d'espèce, de leur validité.

Le prestataire garantit, conformément aux dispositions légales, le client, contre tout défaut de conformité des prestations et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de réalisation des prestations fournies et les rendant impropres à l'usage auxquelles elle étaient destinées, à l'exclusion de toute négligence ou faute du client, pendant une durée de *[durée]* à compter de leur fourniture au client.
Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le prestataire, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de *[délai]* à compter de leur découverte.

Le prestataire rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, les services jugés défectueux.
La garantie du prestataire est limitée au montant HT payé par le client pour la fourniture des prestations.

Article 7. Droit de propriété intellectuelle

Le prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc., réalisés (même à la demande du client) en vue de la fourniture des services au client. Le client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc., sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

Article 8. Litiges

Remarque. Les règles applicables aux attributions de juridiction doivent être respectées. La plupart des formules concernant des relations entre des sociétés commerciales, les clauses compromissoires sont valables et les attributions de juridiction peuvent être librement déterminées en fonction des points de rattachement pertinents du contrat.

Si les litiges sont soumis à l'arbitrage
Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant le présent contrat, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront soumis à une procédure d'arbitrage dans les conditions suivantes.
Chaque partie désignera un arbitre.

En cas de désignation de l'arbitre par le président du tribunal de commerce
Pour le cas où l'une d'entre elles refuserait de le faire *[nombre]* jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet arbitre serait désigné par le président du tribunal de commerce de *[lieu]*, statuant en la forme des référés.
En cas de désignation de l'arbitre par la partie la plus diligente
Pour le cas où l'une d'entre elles refuserait de le faire *[nombre]* jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arbitre désigné par la partie la plus diligente statuerait comme arbitre unique
Si les deux parties ont désigné un arbitre, ceux-ci choisiront d'un commun accord, dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral.
S'ils ne peuvent y parvenir, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce de *[ville]* statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Les arbitres statueront en droit, en premier et dernier ressort. La décision d'arbitrage ne sera pas susceptible d'appel.
Les arbitres auront notamment pour mission, si nécessaire, d'évaluer le montant du préjudice subi par l'une ou l'autre des parties et de la réparation correspondante.
Ils détermineront dans leur sentence, la partie devant supporter la charge de leurs honoraires.

Si la procédure d'arbitrage est écartée pour un montant déterminé
La procédure d'arbitrage ci-dessus décrite ne sera pas applicable si le litige a pour enjeu une somme inférieure à *[montant]* euros. Dans ce cas, le litige sera soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Si les litiges sont soumis à un tribunal particulier
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de *[ville]*.
Si les litiges sont soumis aux juridictions de droit commun
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Article 9. Langue du contrat - Droit applicable

Remarque. Lorsque les conditions générales de vente sont conclues entre des parties de nationalités différentes ou exécutées totalement ou partiellement à l'étranger, la loi applicable à celles-ci, est en principe, sauf stipulation exprès des parties, la loi du lieu des prestations.

De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales de vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

Article 10. Acceptation du client

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréés et acceptés par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront inopposables au prestataire, même s'il en a eu connaissance.